

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1827/2536

นายจัสवंต์ ซิงห์

โจทก์

บริษัทโปรเทคเฟอไรท์ จำกัด

จำเลย

บริษัทโปรเทคเฟอไรท์ จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ข้อ 2 ของจำเลย ศาลอนุญาตให้โจทก์ระบุพยานเพิ่มเติมแล้วตามรายงานกระบวนการพิจารณา ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2536 อุทธรณ์ข้อนี้จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยและสำหรับ อุทธรณ์ข้อ 3 ก็เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ของ จำเลยจึงต้องห้ามไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 3 ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วย ความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูง และปัญหาดัง กล่าวนั้นจำเลยได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในศาลชั้นต้นแล้ว ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 11 ไปรด มีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 34)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระค่าชดเชยจำนวน 43,200 บาท และ สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 12,480 บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 31)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 34)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 3 ที่ว่า โจทก์เองเป็นฝ่ายลาออกจากการเป็นลูกจ้างของจำเลย และโจทก์ ทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยไม่ถึงสามปีนั้น เป็นอุทธรณ์ นอกเหนือจากที่จำเลยให้การต่อสู้คดีไว้ ถือได้ว่าเป็นข้อที่ ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง และไม่ใช่วินิจฉัย อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงเป็นอุทธรณ์ ที่ไม่ชอบจะรับไว้พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ที่ศาลแรงงานกลาง จึงไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 3 ที่ว่า โจทก์เองเป็นฝ่ายลาออกจากการเป็นลูกจ้างของจำเลย และโจทก์ ทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยไม่ถึงสามปีนั้น เป็นอุทธรณ์ นอกเหนือจากที่จำเลยให้การต่อสู้คดีไว้ ถือได้ว่าเป็นข้อที่ ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง และไม่ใช่วินิจฉัย อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงเป็นอุทธรณ์ ที่ไม่ชอบจะรับไว้พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ที่ศาลแรงงานกลาง จึงไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-ปรีชา ธนानันท์-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ